

0009148-84.2020.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JESSICA SILVA DO NASCIMENTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Vistos.

JESSICA SILVA DO NASCIMENTO foi denunciada e se vê processada pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 10 de outubro de 2.019, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0009148-84.2020.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0009148-84.2020.8.26.0050

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JESSICA SILVA DO NASCIMENTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Vistos.

JESSICA SILVA DO NASCIMENTO foi denunciada e se vê processada pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 10 de outubro de 2.019, por volta das 12:00 horas, na Travessa de Pedestre Brassaí, nesta cidade e Comarca, tinha consigo e vendia a terceiros, onze porções de cocaína em pó, dez porções de maconha, além de doze porções de cocaína, na forma de pedras de crack, que se tratam de substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e

regulamentar.

Recebida a Denúncia, o acusado foi citado, apresentando Resposta à Acusação, seguindo-se a decisão saneadora.

Em audiência foi colhida a prova oral e interrogado o acionado.

Ponderações finais das partes em debates.

Auto de Exibição e Apreensão da substância entorpecente, a fls. 17/18.

Laudo de Constatação, a fls. 44/47.

Laudo de Exame Químico-Toxicológico, a fls. 189/191.

Comprovante de depósito judicial da quantia apreendida a fls. 106 (R\$ 170,00).

É o relato do quanto necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade do crime encontra esteio no Auto de Exibição e Apreensão de fls. 17/18, Laudo de Constatação de fls. 44/47 e Laudo Pericial de fls. 189/191, onde se infere que os materiais apreendidos com a acionada, se tratavam, efetivamente, de substâncias entorpecentes.

A autoria do crime de tráfico imputado à acionada ecoa da prova produzida, evidenciada a sua participação ativa na venda dos entorpecentes.

Interrogada na fase policial, a acionada confessou a traficância (fls. 07/09).

Nesta audiência judicial, manteve a admissão dos fatos.

Corroborando as próprias palavras da ré, temos o restante da prova acusatória, de todo séria, encimada nos relatos dos policiais civis responsáveis pela prisão.

Neste quadro, dúvida não me paira de que a acionada trazia consigo e vendia substância entorpecente.

Tanto é verdade que, em seu poder, apreendidas que foram diversas porções de entorpecentes variados, além de boa quantia em dinheiro trocado, evidente fruto do comércio espúrio.

Doutro lado, consigno que nada há nos autos a indicar que os policiais, por motivo egoístico ou leviano, tivessem urdido macabra trama, como única pretensão na vida acusar a acionada, sabendo se tratar de pessoa inocente.

No caso em espécie, nenhuma razão séria foi levantada para que se colocasse em dúvida a idoneidade das testemunhas policiais ou gerassem suspeita de especial motivo para prejudicar a acusada, especialmente porque os relatos das testemunhas foram objeto de admissão pela ré, em audiência judicial.

De tal forma, da prova se extrai que efetivamente a acusada praticou a conduta descrita na Denúncia, sendo inviável a pretensão absolutória ou desclassificatória.

Bem firmada a responsabilidade da acionada pela prática do crime previsto no art.

33, caput, da Lei nº 11.343/06 passo a mensurar as reprimendas adequadas.

Em primeira fase, as circunstâncias judiciais não se mostram absolutamente desfavoráveis, de forma que estabeleço as reprimendas na sua base legal.

Em segunda fase, ausentes agravantes, a confissão não tendo o condão de trazer as reprimendas abaixo de seu mínimo legal.

Em terceira etapa da dosimetria, não há causas de aumento de penas.

Possível, de outro lado, a aplicação do disposto no art. 33, § 4º, da Lei Federal nº 11.343/06, visto que, em que pese as circunstâncias absolutamente suspeitas do flagrante, não existem provas de que a ré se dedicasse, à época, a atividades criminosas ou integrasse organização criminosa.

De tal forma, considerando as circunstâncias do caso concreto, tanto objetivas como subjetivas, entendo por bem reduzir suas reprimendas em 2/3, encerrando o cumprimento de pena privativa de liberdade de um ano e oito meses de reclusão, além do pagamento de multa em valor equivalente a cento e sessenta e seis dias multa, fixados estes em seu valor unitário mínimo.

Malgrado em situação parelha, diante do meu entendimento pessoal, o regime fechado seja o mais adequado, acredito que diante das circunstâncias de fato apuradas no processo tal rigor não merece aplicação, me parecendo suficiente e adequado o regime aberto.

Adira-se, neste ponto, ainda, a determinação contida no julgamento do HC nº

596.603, do STJ, rel. Ministro MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, in verbis:

Dispositivo. À vista de todo o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, para: 1.

Em relação ao paciente JOÃO FAUSTINO NETO, fixar o regime aberto como modo inicial

de cumprimento da pena. 2. Em relação aos presos que se encontrem em situação igual (condenados, por delito de tráfico privilegiado, a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime fechado), conforme informação da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, determinar aos respectivos juízes das Varas de Execução Penal competentes e responsáveis pela execução das sanções dos internos que procedam à mudança do regime de pena para o aberto. 3. Em relação aos presos condenados, por delito de tráfico privilegiado, a penas menores que 4 anos de reclusão - salvo os casos do item anterior - determinar que os respectivos juízes das Varas de Execução Penal competentes e responsáveis pela execução das sanções dos internos reavaliem, com a máxima urgência, a situação de cada um, de modo a verificar a possibilidade de mudança do regime inicial em face de eventual detração penal decorrente do período em que tenham permanecido presos cautelarmente. 4. Aos condenados que atualmente cumprem pena e aos que vierem a ser sancionados por prática do crime de tráfico privilegiado, determinar que não se imponha - devendo haver pronta correção aos já sentenciados - o regime inicial fechado de cumprimento da pena.

Ainda, presentes os pressupostos de Lei, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade mensurada à acionada por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo lapso da pena corporal imposta, e por uma pena de multa, em valor equivalente a dez dias multa, no mínimo, consoante o artigo 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal.

Sobre o tema: Apelação Criminal 1510746-47.2020.8.26.0228; Relator (a): Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 17ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/03/2021; Data de Registro: 09/03/2021; Apelação Criminal 1501914-98.2019.8.26.0603; Relator (a): Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guararapes - 1ª Vara; Data do Julgamento: 08/03/2021; Data de Registro: 09/03/2021; Apelação Criminal 0000345-68.2018.8.26.0540; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santo André - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/03/2021; Data de Registro: 09/03/2021.

Acredito que mais, seja desnecessário aduzir, posto que nada mais pertine à análise, como forma de dirimir a controvérsia instalada.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido e assim o faço para CONDENAR a ré JÉSSICA SILVA DO NASCIMENTO ao cumprimento de pena privativa de liberdade de um ano e oito meses de reclusão, no regime inicial aberto, além do pagamento de multa em valor equivalente a cento e sessenta e seis dias multa, fixados estes em seu valor unitário mínimo previsto em lei, na forma do art. 43 da Lei nº 11.343/06, por infringência ao disposto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, e SUBSTITUO a pena privativa de liberdade mensurada à acionada por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo lapso da pena corporal imposta, e por uma pena de multa, em valor equivalente a dez dias multa, no mínimo, consoante o artigo 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal.

Diante da pena final aplicada, defiro à ré o direito de recorrer em liberdade, caso deseje apelar.

Transitada esta em julgado, que seja o nome da sentenciada lançado no rol dos culpados, transferindo-se o valor apreendido nos autos a fls. 106 (R\$ 170,00) ao FUNAD, posto se tratar de evidente produto do comércio espúrio de entorpecentes. Arcará a condenada com o pagamento das custas do processo, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, porém, nos termos e limites do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Sentença dada e publicada em audiência, saindo os presentes cientes e intimados. P.R.I.C.

São Paulo, 19 de julho de 2022.

Assinatura digital, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, alínea "a", da Lei Federal nº 11.419/06